

1500094-91.2021.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... causa de aumento prevista no delito de roubo, bastando que a efetiva utilização do artefato esteja comprovada por outras provas coligidas aos autos. Confira-se: AGRADO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifacio - SP - cep 15200-000

1500094-91.2021.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500094-91.2021.8.26.0306

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO DE JESUS FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

RENATO DE JESUS FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal (por 2 vezes) e como incurso no artigo 147, caput, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Narra a denúncia que no dia no dia 15 de dezembro de 2020, por volta de 16h, na propriedade rural localizada no interior da Fazenda Bocaína, zona Rural, município de Ubarana, comarca de José Bonifácio, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher na forma da Lei 11.340/06, ameaçou, por palavras e gestos, sua convivente ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Nas mesmas circunstâncias, o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher na forma da Lei 11.340/06, ameaçou, por palavras e gestos, a enteada DÉBORA VITÓRIA FRANCISCO (criança de 09 anos de idade),

prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Ainda, nas mesmas condições de tempo e local acima especificadas, o denunciado ameaçou, por palavras e gestos seu cunhado, MARCOS ROBERTO DA SILVEIRA, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Representação consta das fls. 08/09.

Em audiência de retratação, a ofendida ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA manifestou o desejo de representar contra o acusado (fls. 46/47).

A denúncia foi recebida no dia 02 de setembro de 2021 pela decisão de fls. 56/58.

O acusado foi citado (fl. 86) e ofereceu defesa escrita (fls. 128/129).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento com depoimento especial (fl. 56/58), oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, inquiridas as testemunhas e interrogado o réu, sendo que o interrogatório ocorreu de modo virtual em decorrência da pandemia da Covid-19.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais em audiência.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pela portaria de fls. 02/03, boletim de ocorrência policial (fls. 04/07), relatório final (fls. 23/24), bem como pela prova oral produzida.

O acusado, perante a autoridade policial (fls. 16), respondeu: "Que saiu de casa por volta das 10 horas e 30 minutos em direção a casa da sua mãe. Recebeu telefone de da sua companheira que disse precisar de algumas coisas e solicitou-a que esquentasse água para fazer um frango ao seu patrão enquanto não chegava ao local com sua mãe. A companheira disse que posteriormente faria pois estava limpando a casa, respondendo o declarante que não precisava mais. Chegou em casa com sua mãe, e juntamente com ele seu irmão (Wendel Cesar Fernandes). Perguntou a companheira porque na semana anterior ela foi embora para a casa da mãe, sendo que o declarante não queria mais a presença da mesma. Que não disse que atiraria em sua cabeça caso depois que sua mãe saísse e nem ameaçou a filha da companheira e que sua mãe (Maria Lucia da Silva Fernandes), presenciou os fatos. Que não deixaria ela sair enquanto não explicasse o motivo de falar mal dele a outra pessoa vulgo "Branco", e porque apagou os áudios para ele. Que não ameaçou Marcos Roberto, nem pegou arma emprestada com Vitor Ciani. Que trocaram agressões de forma mútua em outras ocasiões".

Em juízo, RENATO DE JESUS FERNANDES negou ter praticado os delitos, afirmando que portava arma de chumbinho para caçar frangos, mas não utilizou o artefato para ameaçar os presentes durante a discussão. Afirmou, ainda, que não teve desentendimentos pretéritos com MARCOS ROBERTO DA SILVEIRA, irmão de sua companheira.

A vítima ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA, ouvida na Delegacia de Polícia (fl. 09), declarou: "Reside na Fazenda Bocaina, de propriedade do sr Murilo que reside na cidade de Batatais. A fazenda está localizada na divisa entre o município de Ubarana e o distrito de Santa Luzia. No ano passado, se envolveu com Renado Fernandes de Jesus. Renato é um primo distante seu. Começou a namorar Renato no ano passado e está morando com ele na Fazenda Bocaina há três meses. Já foi agredida por ele em outras ocasiões e registrou ocorrência contra ele em uma ocasião, na cidade de José Bonifácio. Nesta data, Renato saiu de casa por volta de 10 horas e 30 dizendo que iria na casa da mãe dele. Como se lembrou que precisava de algumas coisas para sua casa, telefonou para Renato. Ele disse que estava levando a mãe dele para sua casa e pediu para a declarante esquentar uma água para fazer um frango para o patrão. Disse que depois faria isso, pois estava limpando a casa e estava ocupada. Ele respondeu mal para a declarante e quando chegou em casa ela perguntou se precisava falar daquele jeito com ela. Renato desceu do carro e disse que quando a mãe dele fosse embora daria um tiro na sua cabeça. Sua filha de 09 anos chamada Debora Vitoria Francisco disse que ele não iria fazer nada com a declarante e ele disse que a primeira seria sua filha. Ele ficou ameaçando de morte na frente da mãe dele chamado Wendel. A declarante ligou para seu irmão ir buscá-

la. Quando seu irmão Marcos Roberto chegou, ele pegou uma espingarda e ameaçou a declarante e seu irmão com a espingarda. Essa espingarda ele pegou emprestada de um amigo dele chamado Vitor Ciani. Ele disse que vai matar a declarante e a filha dela. Presenciou seu companheiro Renato ameaçar seu irmão Marcos Roberto de Morte. Disse que estavam na casa e presenciaram as ameaças a mãe dele, um indivíduo conhecido por Jorge Preto, morador de um sítio perto de Santa Luzia e o irmão de Renato chamado Wendel. Disse que vai para a casa de seu irmão na cidade de José Bonifácio na Avenida Rio Branco, número 23, esquina com a rua do frigorífico Minerva (é uma chácara). Disse que quer ver seu amásio Renato processado pelas ameaças. Disse que já foi agredida em outras ocasiões, mas nesta data foi apenas ameaçada de morte. Solicita que sejam concedidas medidas protetivas de afastamento e não quer que seu companheiro entre em contato com ela".

Em juízo, ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA contou que o RENATO DE JESUS FERNANDES faz uso constante de bebidas alcoólicas e entorpecentes e que, durante uma discussão do casal, sua sogra pediu que ela saísse de casa para encerrar o desentendimento, mas o acusado não permitiu, passando a ameaçá-la com uma arma de chumbinho que foi deixada no local por um amigo dele. Disse que ligou para seu irmão par pedir ajuda, pois não sabia se a arma estava municada, e que o acusado deixou o local quando pessoas chegaram para socorrê-la. Por derradeiro, informou não recordar se o denunciado disse algo a ela enquanto portava o arma e registrou que não foram proferidas ameaças contra sua filha.

Por sua vez, DÉBORA VITÓRIA FRANCISCO, vítima menor e ouvida sob a forma de depoimento especial, relatou que RENATO DE JESUS FERNANDES fica violento quando ingere bebidas alcoólicas que o acusado se armou de uma arma durante uma discussão familiar. Explicou que não foi ameaçada pelo denunciado, mas temeu por sua genitora, que era o alvo das ações do réu, e afirmou que conseguiram deixar a casa assim que seus tios chegaram.

A vítima MARCOS ROBERTO DA SILVEIRA, administrativamente (fl.08), alegou: "Sua irmã, vítima Elaine Cristina da Silveira, entrou em contato dizendo para o declarante ir buscá-la sem informar o motivo. Chegando no local indicado com um amigo (Jorge Preto), o autor ex-companheiro de Elaine, Renato Fernandes, apareceu com uma arma de fogo e uma faca na cintura, ameaçando disparar e ferir a ex-mulher. Que entrou na frente da sua irmã, sendo ameaçado pelo autor que dizia caso o declarante não saísse da frente iria disparar. Jorge Preto saiu do local deixando o declarante junto a sua irmã, e o autor continuou ameaçando a todo momento tirar sua vida, da irmã e suas filhas. Ligou para os outros dois irmãos mais velhos, que foram até o local, buscaram o declarante, irmã e filhas e vieram até esta delegacia. Informa que deseja representar contra o autor para responsabilização criminal".

Sob o crivo do contraditório, o ofendido aduziu ter recebido uma ligação de sua irmã, mas não sabia o que estava acontecendo, e que, ao chegar ao local dos fatos, RENATO DE JESUS FERNANDES, bastante alterado, estava portando uma espingarda. Relatou que o acusado não permitiu a interferência dele e apontou a arma para o automóvel onde estavam ele, um colega, ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA e DÉBORA VITÓRIA FRANCISCO. Contou que se armou com um pedaço de madeira e, por telefone, solicitou socorro de outros irmãos. Por derradeiro, relatou que o denunciado, quando avistou a chegada de mais pessoas, deixou o local afirmando que iria buscar outras armas, momento que possibilitou que as ofendidas fossem retiradas do imóvel.

A testemunha THIAGO FELIPE NOBRE, policial militar, em solo policial (fl. 20), historiou: "Foram acionados pela autoridade policial, onde se dirigiram até a Fazenda Bocaina, local dos fatos. Juntamente ao Sgt. Pm. Abel, se dirigiram até o local sendo franqueada a entrada pelo morador Renato de Jesus Fernandes, onde foi realizada a busca e não foi encontrada nenhuma arma de fogo na residência".

A testemunha CARLOS ALBERTO ABEL PEREIRA, policial militar, perante a autoridade policial (fl. 21), apresentou a mesma versão que a de seu colega de farda.

Inquiridos em juízo, informaram que as buscas ocorreram logo após o registro do boletim de ocorrência e THIAGO FELIPE NOBRE informou que o acusado estava nervoso no momento da abordagem.

Da análise da versão apresentada pelas vítimas e das demais elementos que instruem

os autos, entendo que a pretensão acusatória merece prosperar parcialmente. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a liberdade pessoal e individual de autodeterminação. Nesse sentido, a promessa de mal futuro deve ser idônea para causar na vítima grande temor e insegurança, afetando sua liberdade psíquica e tolhendo sua liberdade de movimentação.

Nos dizeres de Nelson Hungria:

A ameaça pode traduzir-se por qualquer meio de manifestação de pensamento: verbalmente, por escrito, por gestos, sinais, atos simbólicos, procedendo o agente indissimulada ou encobertamente (escopelismo) e posto que a compreenda o ameaçado. Vem daí a qualificação da ameaça em oral, escrita real ou simbólica. (...) A ameaça pode ser direta (quando o mal anunciado se refere à pessoa ou patrimônio do sujeito passivo) ou indireta (ameaça de dano a uma pessoa vinculada ao sujeito passivo por especiais relações de afeto) Pode ainda ser explícita ou implícita (...)." (in Comentários ao Código Penal, vl. VI, p. 184).

Quanto à dinâmica dos fatos, verifico que as vítimas momento algum se mostraram vacilantes quanto ao cerne das narrativas. As declarações prestadas, em sede investigativa e em Juízo, são coerentes e coesas, não havendo motivo para desqualificá-las.

Cumprе ressaltar que em situações de violência doméstica e familiar, como a do caso presente, de acordo com os princípios orientadores da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima possui especial relevância, considerando, dentre outros, sua situação de hipossuficiência em relação ao agressor e o temor que possui.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica - Contravenção penal (vias de fato) - Absolvição decretada em Primeiro Grau - Recurso do Ministério Público - Condenação do réu nos termos da denúncia - Procedência - Materialidade e autoria demonstradas - Palavra da vítima que se reveste de relevante cunho probatório na hipótese - Condenação de rigor - Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal - Exasperação da reprimenda diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal - Fixação de regime inicial aberto - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000222-94.2018.8.26.0047; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Apelação - Ameaça - Condenação - Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral coesa - Palavra da vítima que goza de especial relevância nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar - Precedentes - Condenação de rigor - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000077-39.2017.8.26.0058; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Agudos - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

Na espécie, as vítimas afirmaram e reafirmaram que RENATO DE JESUS FERNANDES, durante uma discussão, mediante o porte de uma espingarda, ameaçou de morte sua ex-convivente ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA e seu irmão MARCOS ROBERTO DA SILVEIRA.

Apesar de ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA ter informado que não presenciou as ameaças proferidas contra MARCOS ROBERTO DA SILVEIRA, a oitiva dele, sobremaneira segura e detalhada, está em harmonia com os demais elementos coletados ao longo da instrução.

Quanto à tese defensiva acerca da não localização da arma utilizada, observo que o próprio acusado, apesar de ressaltar que não utilizou a espingarda para constranger os presentes, confessa que portava o objeto no momento da discussão.

Considerando as peculiaridades do caso, recorro entendimento jurisprudencial de que a apreensão de arma e o laudo de exame de eficiência são dispensáveis à caracterização da causa de aumento prevista no delito de roubo, bastando que a efetiva utilização do artefato esteja comprovada por outras provas coligidas aos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO

DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1951022/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

Apelação Criminal – Recurso Defensivo – Roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo – Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante – Causa de aumento pelo concurso de agentes comprovada pela prova oral – Pleito de afastamento desacolhido – Condenação mantida – Recurso improvido. Dosimetria – Reincidência – Viabilidade – Condenação com trânsito em julgado posterior ao fato em análise – Reconhecimento da condenação como circunstância judicial desfavorável – Afastamento da recidiva sem reflexos na pena – Recurso parcialmente provido para este fim (BRUNO). Reincidência específica – Exasperação da reprimenda em patamar superior a um sexto – Possibilidade – Recurso improvido (MARCOS). Redução da fração relativa à pluralidade de majorantes – Impossibilidade – Justificativa concreta, não havendo ofensa a Súmula nº 443 do STJ – Recurso desprovido. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Cúmulo de aumentos que leva ao estabelecimento de quarta etapa no sistema trifásico – Frações que devem ser aplicadas de forma autônoma – Recurso provido em parte para somar os acréscimos, operar aumento único na terceira fase e reduzir a reprimenda final – Recurso parcialmente provido para este fim. (TJSP; Apelação Criminal 1503653-41.2019.8.26.0269; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/03/2022; Data de Registro: 24/03/2022)

Dessa forma, diante das nuances do episódio, entendo que o raciocínio que fundamenta tal posição jurisprudencial se aplica integralmente ao caso e, ainda que os policiais não tenham localizado nada de ilícito no imóvel após o delito, resta amplamente comprovado no feito o uso do armamento para ameaçar as vítimas.

Ainda examinando as teses defensivas, releva notar que não se exige, para a configuração da ameaça, que o agente se apresente em estado especialmente calmo ou tranquilo, mesmo porque é sabido que grande parte das intimidações ocorrem em circunstâncias de raiva, cólera, o que, contudo, não tem o condão de desnaturar a intenção deliberada de ameaçar a vítima, conforme restou demonstrado na hipótese. Conforme o Egrégio Tribunal de Justiça já assentou:

É importante ressaltar, neste ponto, que o ânimo exaltado, a raiva e a explosão emocional, entre outros descontroles, não afastam a tipificação do delito de ameaça, visto que basta sua intimidação ou mesmo gerar temor à vítima para sua configuração. Aliás, o crime de ameaça é formal e instantâneo, sendo irrelevante o estado emocional do agente, vez que ninguém profere palavras ameaçadoras a ponto de atemorizar a vítima quando está calmo e equilibrado, o que independe do dolo (TJSP, 9ª Câmara Criminal Extraordinária, Apelação nº 0000304-74.2015.8.26.0486, Rel. Des. Sérgio Coelho, DJ 06.10.2017).

Lado outro, tenho que a pretensão acusatória não prospera em relação à ofendida DÉBORA VITÓRIA FRANCISCO.

A criança e sua genitora ressaltaram que o comportamento agressivo de RENATO DE JESUS FERNANDES era dirigido apenas a sua companheira.

O ofendido MARCOS ROBERTO DA SILVEIRA relatou que o denunciado apontou a arma para o veículo que era ocupado por diversas pessoas, mas toda prova oral indica que as ameaças, desde o início da discussão, eram dirigidas a ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA. Assim, os autos não demonstram com precisão que o acusado tenha de qualquer forma praticado o delito com o intuito de vitimar DÉBORA VITÓRIA FRANCISCO.

Portanto, embora reconheça a existência de indícios de autoria, os quais foram suficientes para o recebimento da peça acusatória, diante das provas colhidas no curso da instrução criminal, entendo que o acervo probatório produzido é controverso e não seguro o suficiente para a condenação em relação à ofendida menor.

É que, ao menor resquício de dúvida, o único caminho é a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dessa forma, a pretensão acusatória merece parcial acolhimento, pois os autos indicam que RENATO DE JESUS FERNANDES ameaçou as vítimas ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA e MARCOS ROBERTO DA SILVEIRA, por gestos e palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

Ressalto, por fim, que não militam em favor do réu quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes e não empreendeu esforços para agir conforme o direito.

Ademais, o acusado, em um só contexto fático, ameaçou duas vítimas, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do art. 70 do Código Penal (concurso formal). Sendo cogente o acolhimento da pretensão acusatória, passo à individualização da pena (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 68 do Código Penal). Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, entendo que culpabilidade, como juízo de reprovabilidade e censura da conduta, é grave, pois o réu queria manter sua companheira ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA confinada na residência do casal e utilizou uma arma para alcançar seu intento; verifico que o réu não é reincidente, tampouco ostenta antecedentes (fls. 132/133); os elementos coletados a respeito de sua conduta social e personalidade não se afiguram suficientes para apreciação aprofundada de tais circunstâncias; o motivo - amedrontar a vítima - não autoriza a exasperação nesta fase; as circunstâncias do crime são graves, pois praticados na frente de crianças, filhas da vítima; as consequências foram as normais para esta espécie; o comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do evento criminoso.

Assim, após detida análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 2 meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, porém, quanto ao delito praticado contra ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA incide a agravante previstas no art. 61, II, alíneas "f", do Código Penal, pois configurada situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, nos termos do art. 67 do Código Penal, fixo a pena em 2 meses e 25 dias de detenção, mantendo em 2 meses de detenção a reprimenda quanto à infração praticada contra MARCOS ROBERTO DA SILVEIRA.

Ao final, observo que o sentenciado, em um só contexto fático, ameaçou duas vítimas, motivo pelo qual aplico a regra do art. 70 do Código Penal (concurso formal). Diante de crimes com distintas penas em concreto, impõe-se a aplicação da sanção mais grave acrescida de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade).

Assim, em vista o número de delitos praticados, a saber, dois, elevo a sanção em 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 meses e 9 dias de detenção.

Ante a primariedade do réu e por serem as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, fixo o regime inicial aberto, para o início do cumprimento da pena de detenção, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Incabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, pois a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Ante o preenchimento dos requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível o sursis penal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR o réu RENATO DE JESUS FERNANDES, devidamente qualificado nos autos, pela prática da infração prevista no artigo 147 do Código Penal, um deles c/c com as previsões da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 3 meses e 9 dias de detenção em regime inicial aberto, bem

como para ABSOLVÊ-LO da imputação do delito previsto no artigo 147 do Código Penal em relação a vítima menor, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpridos os requisitos legais, SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 2 ANOS e, neste prazo, o condenado estará proibido de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial, bem como deverá comparecer a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, sem prejuízo de outras condições a serem fixadas.

A vítima requereu a concessão de medidas protetivas durante a audiência e a i. Representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido.

Nos termos do art. 1º da Lei 11.340/06, as medidas cautelares de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5º, I, II, e III, e art. 7º, I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão.

Ainda conforme a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras que, no caso concreto, revelem maior eficiência. Essa é a interpretação que se extrai do disposto no art. 19, §§ 1º, 2º e 3º.

Na espécie, ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA informou ao juízo em audiência que está apresentando sinais de gravidez e foi recentemente importunada e ofendida pelo acusado, bem como relatou que, em virtude dos infortúnios dificuldades decorrentes relacionamento, passou a apresentar sangramentos na fase inicial da possível gestação.

No caso em análise, diante das provas coletadas ao longo da instrução e da consequente procedência da pretensão acusatória, o pedido deve ser acolhido. Assim, com fundamento no art. 22 da Lei 11.340/06, APLICO a RENATO DE JESUS FERNANDES, em favor de ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA e por 180 dias, as medidas protetivas de (a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, fixando como limite mínimo a distância de 200 metros; e (b) PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDA, por qualquer meio de comunicação.

Deixo de estender as medidas protetivas a eventuais familiares da ofendida e testemunhas, uma vez que não restou demonstrada a necessidade da medida.

O requerido fica advertido que sua PRISÃO PREVENTIVA poderá ser decretada na hipótese de desrespeito ao ora determinado (art. 312 c/c art. 313, III, ambos do CPP), bem como será considerado crime, nos termos do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, a qual prevê pena de detenção de três meses a dois anos.

Intime-se e advirta-se a ofendida que as medidas protetivas devem ser por ela respeitadas sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional.

Considerando que o sentenciado respondeu ao processo em liberdade, e não se verificando a presença dos requisitos que autorizam a decretação de sua custódia preventiva, permito-lhe apelar em liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso.

Quanto ao pedido de indenização formulado na denúncia com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, cumpre ressaltar que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Para fins do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, destaco que essa previsão legal tem por objetivo proporcionar o mínimo indenizatório para as vítimas de ilícitos criminais, servindo a sentença criminal de título executivo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação, pelo juiz prolator da sentença penal condenatória, valor mínimo com objetivo de compensar os danos morais sofridos pela vítima, em razão do delito, desde que haja pedido expresso de indenização na denúncia ou manifestado pela própria vítima. Destaco ainda o entendimento de que é dispensável a produção de prova dos danos morais sofridos em situação de violência doméstica, tendo em vista

que nesses casos o dano moral exsurge in re ipsa (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018), No caso em análise o pedido de indenização foi formulado em alegações finais, tendo sido oportunizada ao condenado o direito ao contraditório e à ampla defesa em sua derradeira manifestação no feito. Ademais, é certo que da conduta praticada pelo acusado decorreu danos morais às vítimas caracterizados pela ofensa à sua integridade psicológica.

Vale salientar que o dano moral tem natureza in re ipsa, prescindindo, destarte, de dilação probatória para certificar a sua existência, porque o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de aferir esfera tão íntima do ser humano. Assim, o que há de exigir-se como prova é a imputação criminosa.

A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto – grau de ofensa produzido; a posição econômico-social das partes envolvidas; a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito – e a utilização dos parâmetros da jurisprudência para casos similares, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo juiz prolator da sentença, de acordo com o seu prudente arbítrio, independentemente de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante.

Assim, por todo exposto, bem como observadas as regras da experiência comum, fixo a título de indenização mínima pelos danos morais causados às vítimas, a ser suportado por RENATO DE JESUS FERNANDES o valor de 1 salário-mínimo para a vítima ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA, vigente na data desta sentença, corrigido monetariamente pela tabela prática do e. TJSP e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do arbitramento (enunciado de súmula n. 362 do STJ). Proceda a Serventia as devidas comunicações à(s) vítima(s), nos termos dos §§ 2.º e 3.º, do art. 201 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Eventual causa de isenção deve ser objeto de pleito no Juízo da Execução Penal.

Operando-se o trânsito em julgado, expeçam-se Cartas de Guia ao Juízo das Execuções Penais, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Dou esta sentença por lida e publicada em audiência, saindo os presentes intimado.

José Bonifacio, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA